

0034082-24.2011.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... de 23 dias-multa, pelo delito de roubo majorado; e à pena de 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de estelionato tentado.

O V. Acórdão proferido transitou em julgado na data de 13 de outubro de 2014 para o réu e em 24 de outubro de 2014, para o Ministério Público.

Fora expedido mandado de prisão para o sentenciado na data de 15 de janeiro de 2015, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0034082-24.2011.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0034082-24.2011.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3184/2011 - 49º Distrito Policial - São Mateus, 363/2011 - 49º Distrito Policial - São Mateus

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO ANDRADE DE FRANCA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lucia Fernandes Queiroga

Vistos.

Tiago Andrade de Franca foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, e artigo 171, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e artigo 46, do Decreto Lei nº 3688/1941, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de 7 de maio de 2013.

O réu foi citado (fls. 119) e apresentou resposta à acusação (fls. 121/122).

Realizada a instrução, foi o réu condenado na data de 28 de agosto de 2013, às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa no valor de 23 dias-multa, como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, e artigo 46, do Decreto Lei nº 3688/1941, c/c artigo 65, inciso I, primeira parte, e inciso II, alínea 'd', na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Em sede de recurso de apelação, foi dado parcial provimento ao recurso do réu e ao recurso do Ministério Público, sendo Tiago condenado às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa no valor de 23 dias-multa, pelo delito de roubo majorado; e à pena de 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de estelionato tentado.

O V. Acórdão proferido transitou em julgado na data de 13 de outubro de 2014 para o

rêu e em 24 de outubro de 2014, para o Ministério Público.

Fora expedido mandado de prisão para o sentenciado na data de 15 de janeiro de 2015, que não fora cumprido.

O Ministério Público manifestou-se pela extinção da punibilidade de Tiago, a fls. 293.

Conforme certificado a fls. 292, à época dos fatos, o acusado possuía 19 (dezenove) anos de idade, computando-se o lapso prescricional pela metade conforme previsto no artigo 115 do Código Penal.

Assim, a pena pelo roubo prescreveria em 6 anos (artigo 109, inciso III, c/c artigo 155, do CP) e a do estelionato em 1 ano e 6 meses (artigo 109, inciso VI, c/c artigo 155, do CP).

Considerando-se que o trânsito em julgado do acórdão condenatório se deu em 24 de outubro de 2014 (fls. 239) - e não 4 de novembro de 2014, como ali certificado - nos termos do artigo 119 do CP, decorrido maior lapso temporal, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Diante do exposto, diante da ocorrência da prescrição da pretensão executória, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de TIAGO ANDRADE DE FRANCA, RG 48147128 SP, nos termos do artigo 107, inciso IV; artigo 109, incisos IV e VI; artigo 112, inciso I; artigo 115, todos do Código Penal.

Decorrido o prazo do artigo 123 do Código de Processo Penal, in albis, decreto o perdimento de todos os bens ainda apreendidos a fls. 19 (carteira, bota e boina do exército brasileiro). O cheque apreendido integra estes autos, de tal modo que será arquivado com o feito. Comunique-se a D. Autoridade Policial.

Oportunamente, com as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P. R. I. C..

São Paulo, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA